



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

לביא גלית פולט
באמצעות ב"כ: עו"ד לייכטמן רועי
מצדה 9 (קומה 14) בניין ב.ס.ר 3 בני ברק
טל': 052-5511114 פקס: 03-8053344

נגד

הנתבע:

אשרי גדעון
באמצעות ב"כ: עו"ד טובה כהן
שמשון 5 פארק אולימפיה בניין A קומה 4 פתח תקווה
טל': 050-6972987 פקס: 03-9130572

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה הבעלים של דירה בבית משותף המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף לתקן ליקויים בדירתו הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, ולתקן נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הבעל שם טוב 13 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 32 בגוש 6384 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, לביא גלית פולט (להלן - "התובעת"), היא הבעלים של דירה המצויה בקומה הרביעית בבית המשותף. הנתבע, גדעון אשרי (להלן - "הנתבע"), הוא הבעלים של דירת הפנטהאוס (דירת גג) המצויה בקומה החמישית בבית המשותף, מעל דירת התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ברקע הדברים, תביעה קודמת שהגישה התובעת נגד הנתבע בגין נזקי רטיבות בדירתה (תיק מס' 6/615/2018). במסגרתה ניתן בהסכמת הצדדים, ביום 28.4.2019, פסק דין המורה לנתבע לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתו ולתיקון נזקי רטיבות בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 11.1.2019. עוד נקבע בפסק הדין, כי המומחה יפקח על ביצוע העבודות ותקינותן (להלן - "פסק הדין").
4. ביום 6.9.2019 ניתנה חוות דעת המומחה לעניין ביצוע עבודות הפיקוח, במסגרתה קבע כי כלל העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת בוצעו כהלכה. זאת, בהמשך לחוות דעת קודמת של המומחה מיום 14.6.2019, לפיה עבודות לתיקון הליקויים ולתיקון הנזקים כאמור בוצעו באופן חלקי.
5. כנטען בכתב התביעה, חרף ביצוע עבודות לתיקון ליקויים בדירת הנתבע, שבה ושנתה הרטיבות בדירת התובעת. חרף פניות התובעת לנתבע לאתר הגורם לרטיבות בדירה ולתקנו, השיבה הנתבע ריקם. בד בבד עם הגשת התביעה, עתרה התובעת בבקשה דחופה למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקים אלה.
6. משלא התקבלה תגובת הנתבע בהתאם להחלטתי מיום 20.2.2020, הורתי בהחלטה מיום 22.3.2020 מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת נזק-ליק בע"מ (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת הן בשאלת הגורם לרטיבות הן באשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה.
7. ביום 8.4.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בבית המשותף ביום 6.4.2020 (להלן - "חוות דעת המומחה").
8. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובעת הדגימה "סימני רטיבות בקיר פינת האוכל הגובל עם מרפסת השמש, תוואי מהלך צמ"ג [צינור מי גשם] משותף אנכי." (סעיף א' בעמוד 6 לחוות דעת המומחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת כי ליקויים במרפסת השמש בדירת הנתבע הם הגורם לרטיבות בדירת התובעת, כדלקמן: "חדירות מים בין משקי אריחי רצפת מרפסת שמש; חדירות מים ממפגשי רצפה עם פנלים עקב איטומים לקויים; חדירות מים מיריעות איטום תת רצפתי סביב קולטן מי גשמים מרפסת שמש; שבר באריח סביב קולטן מי גשמים; מים כלואים במצע תחת רצפת השמש." (סעיף ב' בעמוד 6 לחוות דעת המומחה).
10. המומחה הוסיף ומצא כי עבודות לתיקון ליקויים שבוצעו על ידי הנתבע בהתאם לפסק הדין, בוצעו למראית עין, משהתבהר בדיעבד כי "טיב העבודות והחומר אשר יושם לא עמד במבחן התוצאה וכי כלל עבודות האיטום נעתקו ממקומן וחדרו מים אל תחת פני הריצוף." (סעיפים ג' ו-ד' בעמודים 7-8 לחוות דעת המומחה).
11. המומחה פירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיפים ג' ו-ה' בעמודים 6-8 לחוות דעת המומחה).
12. בהחלטה מיום 23.4.2020 הורתי לצדדים לפעול בהתאם להחלטה מיום 22.3.2020 וליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה. עוד הורתי, כי ככל שהצדדים אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת, ולנוכח ממצאי המומחה בחוות הדעת ומסקנותיו, יודיע הנתבע עמדתו לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כמפורט בחוות דעת המומחה.
13. בתגובה מיום 26.4.2020 הודיעה התובעת כי היא אינה מבקשת לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת.
14. בהחלטה מיום 17.5.2020 נעתרתי לבקשת הנתבע להאריך המועד להגשת כתב הגנה וחוות דעת מומחה מטעמו. עוד נעתרתי לבקשתו לחקור המומחה על חוות הדעת. כתב הגנה מטעם הנתבע בצירוף חוות דעת מומחה מטעמו מיום 8.6.2020 הוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין ביום 24.6.2020.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. חקירת המומחה התקיימה ביום 8.7.2020. בהחלטה ממועד זה, בגמר הדיון, נעתרתי לבקשת הנתבע ליתן בידו ארכה בת 7 ימים ליתן עמדתו בכתב לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת המומחה.
16. ביום 14.7.2020 הודיע הנתבע כי הוא מקבל על עצמו ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת המומחה.
17. בהתאם להחלטה מיום 15.7.2020, הגישו הצדדים סיכום טענותיהם לעניין הוצאות המשפט.

דיון והכרעה

18. בהסכמת הנתבע, הנני ליתן צו עשה המורה לו לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתו בהתאם לחוות דעת המומחה, כמפורט להלן:
- א. לתיקון ליקויי כשל באיטום תת רצפתי סביב קולטן מי גשמים במרפסת השמש, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "הסרת אריחים בהיקף של כ-1 מ"ר בהיקף קולטן מי הגשמים, סילוק ופינוי מצע תחת פני הריצוף בהיקף הקולטן, חשיפת והחלפת קולטן קיים לנקז דו-מפלסי (לאיסוף מים ממצע ומעל פני הריצוף במקומו של נקז קיים אשר אינו אפקטיבי) וחיבורו לקו צמ"ג, יודגש כי יש להקפיד על הנחת בד גאוטכני סביב פתחי קולטן הנקז הכפול עת התקנתו למניעת סתימה בו עקב סחף מצע סומסום אשר ישמש כסנן. ביצוע מבחן הצפה, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6 'בדיקת אטימות' לבדיקת תקינות הקולטן וחיבורו לצמ"ג לאחר התקנתם. בכפוף לתקינות מבחן ההצפה, ביטון הצמ"ג, השלמת איטום תת רצפתי כדוגמת הקיים תוך הקפדה על ביצוע חפיפה של 20 ס"מ לכל הפחות לאיטום קיים. ביצוע מבחן הצפה לשטח איטום מחודש לבדיקת עמידותו בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 למשך 72 שעות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכפוף לעמידות האיטום במבחן ההצפה, השבת מצע, ריצוף שטח שנחשף תוך יישום שיפועים לכיוון קולטן מי הגשמים של לכל הפחות 1.5% בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3, יישום רובה בין ממשקי אריחי ריצוף. (סעיף ג' בעמודים 6-7 לחוות דעת המומחה).

ב. לתיקון ליקויי חדירות מים ממשטח מרפסת השמש עקב ליקויי אטימה, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "לצורך זהירות והקפדה יתרה יפורטו להלן סוג החומרים ואופן ביצוע העבודות, מהן לא תותר כל סטייה ויחויב תיעוד מהלך ביצוע העבודות לצורך אישורן: חריצת כלל ממשקי רצפת מרפסת השמש ומפגשי רצפה עם פנלים, לצורך הסרת חומרי אטימה קיימים ובלויים, באמצעות דיסק חשמלי, לאחריהם טאטוא וניקוי כלל השטח. שאיבת מים תחת פני שטח רצפת מרפסת השמש, ממספר מוקדים אשר יבוצעו באמצעות חשיפת מרצפות ושאבת מים מהמצע באמצעות שואב חשמלי, במספר פעמים ומועדים לצורך היאספות מים מכלל מוקדי השטח, עד להשגת תשתית מצע יבש תחת הריצוף. יישום שכבת רובה אפוקסי בכלל מפגשי אריחים ומפגשי אריחים עם פנלים להשגת אטימה מוחלטת ולמניעת חדירת מים אל תחת פני הרצפה." (סעיף ג' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).

19. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה בפיקוח מומחה מהנדס בתחום האיטום, אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים, וכן תקינות ביצוע העבודות בגמר ביצוען.

20. הנתבע ימציא לתובעת חוות דעת המומחה (מהנדס בתחום האיטום) המאשרת ביצוע העבודות ותקינותן, בתוך 15 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע.

21. בנוסף, הנני לחייב הנתבע לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כמפורט בפסקה 8 לעיל, לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לקדמותו. העבודות תבוצענה בהתאם לחוות דעת המומחה ותכלולנה "גירוד שכבת צבע פגומה, מריחת שפכטל והחלקתו, צביעה בשתי שכבות על פני כלל קיר פינת האוכל לצורך השגת גוון אחיד." (סעיף ה' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה).

22. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת תבוצענה ותושלמנה בתוך 20 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

23. אשר להוצאות המשפט, כפי ששניתי בפסק הדין, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו" (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541). אשר לשיעור ההוצאות, נקבע בהלכה הפסוקה כי בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במכלול נסיבות העניין. (ראו: תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

24. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בעניין זה, כפי שבאו בהרחבה בכתבי סיכומיהם, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין - בכללן, מחד גיסא, קבלת התביעה לנוכח הימצא ליקויים בדירת הנתבע הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, העדר שיתוף פעולה עם התובעת טרם פנתה לקבלת ייצוג משפטי והכבדת הנתבע על ניהול ההליך דנן בראשיתו, ומאידך גיסא, הסכמת הנתבע בערכו של יום לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו ונזקי הרטיבות בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת המומחה, ביצוע עבודות לתיקון ליקויים בהתאם לפסק הדין ובפיקוח המומחה, והעדר מכתב התראה מטעם בא כוח התובעת קודם להגשת התביעה דנן - הנני לחייב הנתבע לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 2,000 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 7,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית
כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ג' אלול תש"פ, 23 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה